

STATUTS DE L'ASSOCIATION "TO BE AND NOT SUBIR"

Article 1^{er} – Constitution et dénomination

Il est fondé, entre les personnes adhérant aux présents statuts, une association régie par les dispositions de la loi du 1^{er} juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. Elle prend pour nom : « To be or not subir ». Dans la suite des présents statuts elle est désignée sous le nom « l'Association ». Sa durée est illimitée.

Article 2 – Objet

L'association « To be or not subir » a pour objet de favoriser l'épanouissement personnel, l'engagement citoyen et l'expression collective de la jeunesse réunionnaise, à travers des actions éducatives, culturelles et sociales. Elle entend notamment offrir aux jeunes un espace d'initiative, de dialogue et de représentation, afin de promouvoir une génération consciente, responsable et solidaire.

Dans cette perspective, l'association œuvre pour la création de temps de socialisation, notamment par l'organisation de sorties ludiques, où chaque enfant puisse trouver un exutoire, développer sa créativité et renforcer sa confiance en lui. Elle mène également des actions de sensibilisation aux usages numériques, avec pour objectif de prévenir la lutte contre les discriminations et de former les jeunes à un usage raisonné, respectueux et critique des réseaux sociaux et des technologies de communication.

2.1 – Le concours « Ambassadeur Inter-Lycées » (AIL)

L'association porte en son sein le concours « Ambassadeur Inter-Lycées » (AIL), conçu comme un levier d'expression démocratique, de réflexion collective et d'émancipation individuelle.

À travers ce concours, l'association entend sensibiliser les jeunes aux grands enjeux de société, promouvoir les valeurs de respect, de tolérance, de fraternité et de justice, et former des ambassadeurs et ambassadrices investis dans la vie de leur établissement et de leur territoire.

Le concours est strictement apolitique et non confessionnel : il ne se rattache à aucun parti, mouvement politique ou organisation religieuse. Il garantit ainsi la neutralité et l'indépendance de la démarche, afin que tous les jeunes puissent y participer dans un esprit d'ouverture, de pluralité et de respect.

L'association accompagne les jeunes ambassadeurs dans la conception et la mise en œuvre d'initiatives locales, citoyennes et solidaires, en leur offrant un cadre structuré, bienveillant et éthique.

2.2 – L' « Académie Diplomatique des Jeunes Citoyens (ADJC) »

Afin de garantir la pérennité et l'impact de cette démarche, l'association met en place une structure appelée L' « Académie Diplomatique des Jeunes citoyens » (ADJC), lieu de coordination, de rencontre et de dialogue entre les différents acteurs impliqués. Elle représente les lauréats d'AIL à l'échelle régionale et nationale, veille au respect de la charte éthique qui encadre leur engagement, et soutient les actions qu'ils mènent dans leur lycée ou leur commune.

L'ADJC se conçoit également comme un espace de réflexion, de proposition et de transmission, capable d'interpeller les institutions, de nourrir le débat public et de valoriser les idées portées par la jeunesse. Elle organise à ce titre des événements, séminaires, actions de terrain ou toute autre initiative contribuant à la construction d'un tissu social plus solidaire, plus juste et plus attentif aux besoins des jeunes générations.

Elle mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs, dans le respect des principes démocratiques, des droits fondamentaux et des lois en vigueur.

2.3 – Création d'antennes du concours

Dans le cadre de la mise en œuvre du concours « Ambassadeur Inter-Lycées » (AIL) et de ses déclinaisons territoriales, l'association développe un réseau d'antennes locales appelées à représenter, incarner et coordonner les actions portées par l'association dans chaque territoire où elle est présente.

Ces antennes sont rattachées à l'association mère par le biais d'une convention de partenariat et agissent sous son autorité. Elles peuvent être implantées dans d'autres départements et collectivités territoriales (notamment à Mayotte, en Guyane, ...), et dans toute autre région qui en exprime le besoin ou manifeste une dynamique locale.

Chaque antenne a pour mission de :

- faire vivre localement les valeurs, les engagements et les actions de l'association ;
- d'adapter le projet AIL à leurs réalités territoriales, dans le respect des orientations nationales ;
- de porter la parole des jeunes de leur territoire et de faire remonter leurs propositions et besoins ;
- de coopérer avec les autres antennes et de contribuer à la dynamique nationale du réseau.

Le conseil d'administration peut habiliter la création d'une antenne, en fixer les critères de fonctionnement, et en reconnaître officiellement la représentativité.

Article 3 – Siège social et adresse de gestion

Le siège social de l'association est établi au 22 route du Moufia, 97490 Saint-Denis.

Il pourra être transféré en tout autre lieu sur simple décision du conseil d'administration, sous réserve d'en informer la préfecture dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

L'adresse de gestion, correspondant au lieu principal de fonctionnement administratif de l'association, est également fixée au 22 route du Moufia, 97490 Saint-Denis. Elle pourra, elle aussi, être transférée par simple décision du conseil d'administration.

Article 4 – Organisation

L'admission des membres, quelle que soit leur catégorie est soumise à l'agrément du bureau, qui statue souverainement lors de chacune de ses réunions. L'appartenance à l'association emporte l'adhésion pleine et entière aux présents statuts et aux valeurs qu'ils défendent.

La liste actualisée des membres est tenue à jour par le ou la secrétaire générale de l'association. Elle est transmise une fois par an à l'ensemble des membres, par courrier électronique ou tout autre moyen de communication défini par le règlement intérieur.

Article 5 – Définition des membres

L'association se compose de plusieurs catégories de membres, distinguées selon leur niveau d'engagement et leur rôle au sein de la structure :

Les membres fondateurs, sont les personnes à l'origine de la création de l'association. Il s'agit de Monsieur NANOU Jody et de Madame MOIMBA Erica. En reconnaissance de leur rôle essentiel, ils bénéficient d'une voix prépondérante au sein des instances décisionnelles et demeurent les derniers arbitres en cas de conflit interne ou de désaccord majeur entre les organes dirigeants.

Les membres permanents, sont des personnes engagées de façon continue dans les actions, le fonctionnement ou la gouvernance de l'association. Ils participent régulièrement aux activités, peuvent être élus au conseil d'administration et disposent d'une voix délibérative en assemblée générale.

Les membres associés personnes physiques ou morales contribuant de manière partielle ou ponctuelle à la vie de l'association, à travers des projets spécifiques, des partenariats ou des interventions ciblées. Ils disposent d'une voix consultative, mais ne participent pas aux décisions stratégiques, sauf disposition contraire prévue par le règlement intérieur.

Les membres temporaires personnes admises pour une durée limitée, en lien avec une action, un événement ou un projet particulier. Ils ne disposent pas de droit de vote en assemblée générale, sauf décision spécifique du bureau. Leur statut ne constitue pas une adhésion classique, mais un moyen de participation ciblée.

Article 6 – Admission des membres

L'association est ouverte à toutes les personnes partageant ses valeurs, sans condition ni distinction. L'admission comme membre se fait sur demande auprès du bureau, qui statue souverainement sur chaque candidature lors de ses réunions ordinaires ou extraordinaires.

L'admission emporte acceptation pleine et entière des présents statuts, du règlement intérieur et, le cas échéant, de la charte éthique.

L'adhésion est annuelle et renouvelable. Elle donne lieu au versement d'une cotisation dont le montant est fixé comme suit :

- 5 € pour les étudiants boursiers ;
- 10 € pour les étudiants non-boursiers ;
- 20 € pour les personnes de plus de 18 ans ne rentrant dans aucune des deux catégories susmentionnées.

Ce barème peut être adapté après analyse casuistique de la situation financière de l'adhérent, si celui-ci en fait la demande.

L'engagement au sein de l'association repose en tout état de cause sur la participation effective aux activités et sur le respect de ses valeurs.

Article 7 – Perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd dans les cas suivants :

- 1) Par démission, adressée par écrit au président ou à la présidente de l'association ;
- 2) Par décès, ou empêchement définitif constaté ;
- 3) Par inactivité prolongée, c'est-à-dire l'absence d'implication régulière dans les activités de l'association ou le non-respect des engagements pris lors de l'adhésion, selon les modalités définies par le règlement intérieur ;
- 4) Par radiation pour motif grave, prononcée par le conseil d'administration ou toute instance statutairement habilitée à cet effet, notamment le Bureau des Urgences Royales (BUR) dans le cadre du projet « Ambassade Inter-Lycée ». Constituent notamment des motifs graves :
 - les agissements contraires aux valeurs et aux principes fondamentaux de l'association ;
 - le non-respect des statuts, du règlement intérieur ou de la charte éthique ;
 - tout comportement de nature à porter atteinte à l'image, à la cohésion, à l'éthique ou à la réputation de l'association, y compris en dehors du cadre strict des activités associatives.
- 5) Par décision de l'organe compétent en cas de mise en cause publique ou judiciaire sérieuse, même en dehors de l'association, susceptible de porter atteinte au crédit de celle-ci ou de compromettre ses relations avec les partenaires, institutions ou financeurs et ce sans attendre une décision de justice définitive.

Avant toute radiation, l'intéressé-e est invité-e à fournir des explications, soit par écrit, soit oralement devant le conseil d'administration ou l'instance concernée. La décision est prise après examen des faits reprochés, dans le respect du principe du contradictoire.

L'association se réserve également le droit, dans certains cas, de proposer une requalification du statut du membre concerné (par exemple, passage d'un statut permanent à un statut associé) si cette mesure apparaît plus adaptée à la situation.

Les modalités d'application du présent article peuvent être précisées, si nécessaire, dans le règlement intérieur.

Article 8 – Ressources

Les ressources de l'association se composent notamment :

- 1) Des adhésions des membres ;
- 2) Des subventions qui peuvent lui être accordées par l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics ou tout autre organisme public ou parapublic ;
- 3) Des dons manuels ou mécénats, ainsi que des contributions d'organismes privés ou de partenaires associatifs ;
- 4) Du produit des ventes, prestations, événements ou services fournis dans le cadre de ses activités statutaires ;
- 5) De toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

L'association s'interdit toute activité lucrative et veille à ce que l'ensemble de ses ressources soit exclusivement affecté à la réalisation de son objet.

Article 9 – Le Bureau

Le bureau est l'organe exécutif de l'association. Il assure la gestion quotidienne, met en œuvre les décisions prises par le conseil d'administration et coordonne l'ensemble des actions de l'association.

Il est composé, au minimum, des membres suivants, élus par l'assemblée générale, au scrutin secret :

- a) Un-e président-e
- b) Un-e vice-président-e
- c) Un-e secrétaire général-e
- e) Un-e trésorier-e

9.1 – Réunion

Le bureau se réunit sur convocation du président, adressée par courrier électronique, lettre recommandée ou remise en main propre, chaque fois que ce dernier juge utile, et au minimum une fois par an. Il peut également être convoqué à la demande d'au moins un quart de ses membres.

Les convocations sont transmises au moins deux jours avant la date fixée. Le bureau se réunit au siège de l'association ou en tout autre lieu précisé dans la convocation. Il est tenu une feuille de présence signée par les membres présents. Un procès-verbal est établi pour chaque séance, consigné dans le registre des délibérations, et signé par les membres du bureau. Le président et le secrétaire général peuvent, ensemble ou séparément, délivrer des copies ou extraits des procès verbaux.

La présence de la moitié au moins des membres du bureau est requise pour que les délibérations soient valables. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

9.2 – Compétences

Les décisions portant :

- a) sur les questions financières doivent être soumises à l'aval du l'aval du président et du trésorier ;
- b) sur les questions administratives à l'aval du président et du secrétaire général ;
- c) sur les questions juridiques ou sociales à l'aval du président et de la responsable du pôle juridique.

Article 10 – Le Conseil d'administration

Le conseil d'administration est l'organe de direction stratégique de l'association. Il veille à la bonne réalisation de l'objet social, définit les grandes orientations, contrôle l'action du bureau et rend compte à l'assemblée générale.

Il est composé de cinq membres, élus pour une durée d'un an par l'assemblée générale, avec l'approbation obligatoire du conseil d'administration sortant. Les membres sont rééligibles.

La première année suivant le dépôt desdits statuts, les membres du conseil sont choisis exclusivement par les membres fondateurs.

En cas de vacance, le conseil d'administration peut pourvoir provisoirement au remplacement d'un membre. Le remplacement définitif est soumis à la validation de la plus proche assemblée générale. Les pouvoirs du membre ainsi élu prennent fin au terme du mandat initial du membre remplacé.

10.1 – Réunion

Le conseil se réunit sur convocation du président, chaque fois que ce dernier le juge nécessaire. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage, un nouveau vote est immédiatement organisé. Tout membre du conseil qui, sans excuse valable, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré comme démissionnaire d'office.

Article 11 – L'assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire réunit l'ensemble des membres de l'association à jour de leurs obligations. Elle se tient au moins une fois par an, sur convocation du président, adressée quinze jours à l'avance par voie électronique ou postale. L'ordre du jour est établi par le conseil d'administration et joint à la convocation.

L'assemblée générale ordinaire entend les rapports moral, d'activité et financier, approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget prévisionnel et délibère sur les projets ou résolutions présentés. Elle procède, le cas échéant, à l'élection ou au renouvellement des membres du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. Un procès-verbal de chaque séance est établi et signé par le président et le secrétaire général.

Article 12 – L'assemblée générale extraordinaire

L'assemblée générale extraordinaire peut être convoquée :

- soit par décision du président, s'il l'estime nécessaire ;
- soit à la demande de la moitié plus un des membres inscrits.

Elle est compétente pour statuer uniquement sur les sujets suivants : modification des statuts, dissolution de l'association, ou actes portant sur des biens immobiliers.

La convocation obéit aux mêmes modalités que l'assemblée générale ordinaire. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Un procès-verbal spécifique est établi et conservé.

Article 13 – Modification des statuts

Les statuts ne peuvent être modifiés que par l'assemblée générale extraordinaire, sur proposition du bureau ou d'au moins un tiers des membres de l'association.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de l'association est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde convocation est envoyée dans un délai minimum de quinze jours avec le même ordre du jour.

Lors de cette seconde réunion, l'assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les modifications statutaires sont adoptées à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Article 14 – Règlement intérieur et charte déontologique

Un règlement intérieur peut être établi par le bureau, et adopté à la majorité simple de ses membres. Il a pour objet de préciser les modalités pratiques de fonctionnement de l'association, d'organisation des activités, de gestion des instances et des relations internes.

Le règlement intérieur peut également fixer les règles relatives à la gestion des conflits, à la sécurité, à la confidentialité, ou à tout autre aspect utile à la vie associative.

Une charte éthique ou déontologique peut être adoptée, en complément des statuts, pour expliciter les engagements moraux, les valeurs et les principes auxquels les membres de l'association adhèrent. Son respect est obligatoire pour tout membre.

Le bureau est seul compétent pour modifier ou abroger ces documents, sous réserve d'en informer le conseil d'administration et les membres dans un délai raisonnable.

Article 15 – Dissolution

La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire, convoquée à cet effet, et dans les conditions prévues à l'article 12 des présents statuts.

La décision de dissolution doit être adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L'assemblée générale statue également sur la dévolution des biens de l'association, qui ne peuvent en aucun cas être répartis entre les membres, même à titre de remboursement.

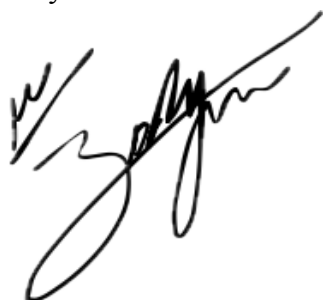
Elle désigne un ou plusieurs liquidateurs, membres ou non de l'association, chargés des opérations de liquidation, conformément aux règles en vigueur. L'actif net est attribué à une ou plusieurs structures poursuivant des objectifs similaires, désignées par l'assemblée.

Fait le 14 septembre 2025

à Saint-Denis de la Réunion

LE PRÉSIDENT

Jody NANOU



LA VICE PRÉSIDENTE

